

ZHY

ITEM 2

2.1- Identificação da empresa requerente: razão social, endereço, CNPJ, e-mail.

ZHY SUPLEMENTOS LTDA

CNPJ 02.711.549/0001-10

R. Esteves Junior, 74. 22231-160 Rio de Janeiro-RJ

E-mail : gianbonme@gmail.com

2.2- Nome e endereço do fabricante do alimento ou ingrediente.

Mesmo acima

2.3- Nome do alimento ou ingrediente.

Extrato de Juba de leão (*Hericium erinaceus* (Bull.) Pers.)

2.4- Justificativa da solicitação para enquadramento como petição simplificada, em conformidade com o disposto no art. 58 da Resolução RDC nº 839, de 14 de dezembro de 2023

A presente petição requer o enquadramento como petição simplificada, nos termos do art. 58 da Resolução RDC nº 839, de 14 de dezembro de 2023, para o produto à base de *Hericium erinaceus* (cogumelo Juba-de-leão), tendo em vista o histórico consolidado de consumo alimentar seguro e o amplo reconhecimento regulatório internacional desse ingrediente.

O *Hericium erinaceus* encontra-se listado pelo Codex Alimentarius FAO/OMS como cogumelo comestível no Grupo 18 – Fungos Comestíveis, com código específico, o que evidencia seu uso consolidado como alimento e seu reconhecimento como seguro para consumo humano em diferentes mercados há várias décadas, sendo largamente utilizado, não só na Ásia.

Adicionalmente, o cogumelo Juba-de-leão é cultivado no Brasil e já se encontra incluído em tabelas nacionais de espécies de cogumelos comestíveis cultivadas, ao lado de espécies amplamente conhecidas, demonstrando sua inserção na fungicultura nacional e seu enquadramento como alimento comestível.

No contexto europeu, a aplicação do Regulamento (UE) nº 2015/2283 e as consultas formais conduzidas por autoridades nacionais e pela EFSA resultaram no reconhecimento do corpo de frutificação de *Hericium erinaceus*, **incluindo-se aí seu extrato**, como alimento “não novo”, com histórico significativo de consumo anterior a 15 de maio de 1997, afastando sua classificação como novo alimento. Diversos Estados-membros da União Europeia admitem a comercialização de suplementos alimentares contendo extrato de *H. erinaceus*, com notificações e registros nas autoridades competentes, o que reforça o seu uso corrente e a ausência de exigência de avaliação prévia como novo alimento.

Nos Estados Unidos, o cogumelo Juba-de-leão é descrito como cogumelo comestível nativo também da América do Norte, encontrando-se à venda há décadas em produtos alimentares e suplementos, sem exigência de pré-aprovação específica, cabendo às empresas a responsabilidade pela demonstração de segurança com base em histórico de uso e evidências científicas. Relatos de segurança compilados por órgãos oficiais indicam que o uso oral típico de *Hericiium erinaceus* é bem tolerado, seja como extrato ou não, sem associação consistente com dano hepático clinicamente relevante, o que sustenta seu perfil de segurança para uso em alimentos e suplementos.

No Canadá, a Health Canada reconhece *Hericiium erinaceus* como ingrediente alimentar não novo e o inclui em bases de dados e monografias oficiais sobre cogumelos, definindo limites de uso, parâmetros de segurança e alegações funcionais autorizadas, além de enquadrá-lo na categoria de Natural Health Products quando utilizado em suplementos como extrato.

Em conjunto, o histórico de consumo seguro em diferentes regiões (Europa, América do Norte, Ásia), o reconhecimento como cogumelo comestível por organismos internacionais e a consolidação do uso de seu extrato em suplemento alimentar em múltiplas jurisdições demonstram que o produto proposto se baseia em ingrediente amplamente conhecido e seguro, sem inovação tecnológica que demande avaliação complexa quando se tratar de extração aquosa, tal como declarado pela EFSA europeia. Não há uma distinção ou linha de separação do ponto de vista de segurança entre o que é Juba de leão comestível minimamente processado e o que é extrato, tanto na Europa, quanto no Canadá ou nos EUA. **Ambas formas de consumo são reconhecidas como seguras**, baseado em longo histórico de consumo do alimento (perfazendo mais de 25 anos) conforme determinado pelas respectivas normativas, sendo considerados inclusive os métodos de extração, como no caso da Europa.

2HY

Este corpo de evidências justifica, de forma robusta, o enquadramento da presente solicitação como petição simplificada, conforme o art. 58 da RDC nº 839/2023.

Referências : Vide Relatório Técnico